

0003361-38.2019.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Quadrilha ou Bando

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Nulidade da condenação. 5. Condenação por tráfico de drogas mantida. Absolvição do crime de associação para o tráfico. 6. Agravo improvido. (RHC 192798 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021) (grifei)

Além disso, não houve a realização de qualquer procedimento investigativo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003361-38.2019.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003361-38.2019.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Quadrilha ou Bando

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2105299/2019 - DEL.POL.SALTO, 4649171 - DEL.POL.SALTO, 1045/19/512 - DEL.POL.SALTO, 2105299 - DEL.POL.SALTO, 1045/19/512 - DEL.POL.SALTO, 2105299/2019 - Delegacia de Polícia de Salto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MAYCON TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Antonio Maycon Teixeira, Vitor Rogerio de Almeida Borges e Jose Eugenio Rodrigues de Sousa pela conduta prevista no artigo 288, "caput", do Código Penal, porque, em tese, no dia 10 de abril de 2019, às 15h20min, na Rua Luís Dias da Silva, nº 100, Jardim Maria José, nesta cidade e comarca de Salto/SP associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

A denúncia foi recebida em 02/05/2019 (fls. 78/79).

Citados, apresentaram defesa preliminar (fl. 85).

Oferecida e aceita a suspensão condicional do processo pelo réu Antônio Maycon Teixeira, devidamente homologada, o processo foi desmembrado (fls. 159-160).

Revogado o benefício pois o réu veio a ser processado por outro crime (fls. 220).

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas

arroladas e o interrogatório do réu.

Em alegações finais o Ministério Público, requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação, por falta de provas, já que não demonstrada a estabilidade da associação criminosa, com a consequente absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente

As testemunhas Sylvio Tronchini Stein e Kenny Thimoty, policiais militares, foram uníssonos ao relatar em juízo que estavam realizando patrulhamento quando se depararam com um veículo VW Voyage, na cor preta, sem a placa dianteira. Ao notar a presença da equipe policial, o motorista do veículo acelerou, quase atropelando um dos policiais. Durante a abordagem, com o motorista Antonio foi encontrado uma chave mixa. Questionados, os ocupantes do veículo alegaram que vieram para Salto, a fim de praticarem furtos em residências. O réu disse ser motorista de aplicativo.

O réu Antônio Maycon Texeira não foi interrogado, sendo revel.

A "confissão informal" prestada pelo investigado aos policiais militares é valorada apenas como prova testemunhal, já que os policiais externaram tal versão em Juízo.

A respeito do tema, o I. Desembargador do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, Guilherme de Souza Nucci, com acuidade característica, destaca:

'A admissão de um fato criminoso, para ser considerada confissão, necessita ser produzida a quem esteja legalmente capacitado a ouvi-la. Chama-se, irregularmente, de confissão a declaração feita pelo acusado a terceiros, longe do recinto próprio. Um preso, admitindo ao policial que o transporta, por exemplo, ter matado a vítima, não está confessando na acepção jurídica do termo, mas somente fazendo uma declaração contrária ao seu interesse. Tanto assim que, não tendo forma legal, esse ato não será considerado confissão; poderá o policial prestar seu depoimento acerca do que viu e ouviu, mas a prova será testemunhal e jamais confessional". (Guilherme de Souza Nucci, in Provas no Processo Penal, 2015; p. 138)

Conforme ponderado pelo supracitado autor "não se nega que após a ocorrência de um crime, é possível à polícia obter do réu uma confissão ampla, tanto porque ele ainda não consultou seu advogado, como porque ainda não teve condições de pacificar o seu estado emocional, sempre alterado pela prática delituosa, equilibrando o raciocínio. Essa admissão de culpa pode até ser extraída de modo legítimo, sem coerção e sem tortura. Entretanto, levando-se em conta a possibilidade de ter sido feita sem qualquer garantia processual do acusado, jamais se poderia asseverar ser essa a real intenção do réu, qual seja a de confessar; nem mesmo se conseguiria assegurar não ter havido qualquer pressão ou sugestionabilidade no interrogatório policial. Se, em juízo, há magistrados que não sabem interrogar e nem se esmeram em aprender, porque haveria de agir com cautela o policial que, longe das vistas do advogado, da publicidade existente nas salas de audiência dos fóruns e da própria fiscalização do Ministério Público, está atuando isoladamente, em dependência própria e acostumado ao caráter inquisitivo da sua função?" (Guilherme de Souza Nucci, in Provas no Processo Penal. 2015; p. 189).

Anote-se que a confissão extrajudicial mencionada pelos policiais não foi confirmada em juízo, não servindo para embasar uma condenação, afinal, o magistrado não pode, na apreciação das provas, basear a decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a investigação policial (artigo 155 do CPP). Em hipótese semelhante, tem-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Inexistência de provas independentes no caso concreto. Nulidade da condenação. 5. Condenação por tráfico de drogas mantida. Absolvição do crime de associação para o tráfico. 6. Agravo improvido. (RHC 192798 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021)

(grifei)

Além disso, não houve a realização de qualquer procedimento investigativo prévio pelos policiais militares. A instrução probatória não esclareceu o modo nem o momento em que teria se estabelecido o vínculo associativo entre o acusado e os demais integrantes do veículo mencionado acima. Nesse rumo, não ficou configurado o animus associativo, o dolo, ou seja, a vontade de se associar.

A associação criminosa é um delito autônomo e depende da caracterização de reunião estável e permanente de três ou mais pessoas com o fim específico de praticar crimes. Destarte, não é suficiente a união ocasional para uma empreitada ilegal. Caso contrário, haverá apenas concurso de agentes (art. 29 do CP). Nesse quadro, não basta a pontual reunião para um determinado projeto criminoso. Os transgressores devem estar coligados, de forma estável e duradoura. É o que reconhece a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Cinco réus, que foram abordados pela manhã, em atitudes suspeitas, quando ocupavam o mesmo veículo. Constatado tratar-se de automóvel produto de furto e haver dois indivíduos portando arma de fogo. (...) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Ab solvição dos réus. Conjunto probatório insuficiente a uma segura condenação quanto ao crime tipificado no art. 288, p.u., CP. Ausência de comprovação de união minimamente estável e permanente, mesmo que de modo rudimentar. Liame subjetivo entre os réus não demonstrado. (...). (Apelação Criminal 1503059-10.2020.8.26.0037; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2022; Data de Registro: 08/03/2022)".

No processo criminal, para condenação, necessário o juízo de certeza, jamais de probabilidade, sinônimo de insegurança, sob pena de se violar o princípio do in dubio pro reo. Nessa mesma linha de argumentação:

"A prova indiciária somente é bastante à incriminação do réu quando formadora de uma cadeia de concordante de indícios sérios e grave, unidos por um liame de causa e efeito, excludente de qualquer hipótese favorável ao acusado" (TJACRSP 38/167; 43/23, 53/183 e 200, 53/91, 61/301 e 73/400).

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu ANTONIO MAYCON TEIXEIRA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Publique-se e intimem-se.

Salto, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA